PUBLIC SUMMARY

안전보건공시제 법적 의미와 리스크 관리

공시자료의 법적 의미, 공개정보의 일관성, 기업실무 통제체계를 한눈에 정리한 핵심 요약

법무법인(유한) 동인 임현 변호사

원자료: 2026.7.20 안전보건공시제 대응방안 공개 세미나 Session 2

01 법적 구조

공시제는 단독제도가 아니라 규제강화 패키지의 일부입니다

공개된 자료는 감독·수사·재판·시장평가에서 다시 검토될 수 있습니다.

2026.6.1	2026.8.1	매년	위반 시
재해조사보고서 공개·위험성 평가 강화	안전보건 현황 공시 시행	관리체제·재해·활동·투자·재발방지 공시	미공시·부실공시 관련 제재와 리스크

실무 의미 공시문은 단순 홍보물이 아니라 회사가 스스로 작성해 외부에 공개한 공식 기록이 됩니다.

02 법적 의미

공시자료는 네 가지 경로에서 다시 읽힙니다

같은 숫자와 설명이 내부자료·현장·회계·사고조사 기록과 일치해야 합니다.

1 감독

고용노동부 점검 시 공시내용과 실제 이행의 일치 여부 확인

2 수사

사고 발생 시 경영진의 인지·지시·예산·점검 이력 확인

3 소송

민·형사 분쟁에서 회사의 공식 설명과 과거 기록 비교

4 시장

공공기관·투자자·고객·노동조합이 공개정보로 기업 신뢰 평가

03 위험 신호

법적 리스크를 높이는 6가지 운영 패턴

공시문을 잘 쓰는 것보다 내부 기록과 실제 실행의 불일치를 줄이는 것이 우선입니다.

- ! 실제보다 넓게 해석되는 과장된 표현
- ! 재해·인원·투자 수치의 부서별 불일치
- ! 경영진 보고자료와 외부 공시의 차이
- ! 미완료 개선과제를 완료로 표시
- ! 협력업체 사고·위험정보의 누락
- ! 버전·승인·근거파일을 추적할 수 없음

판단 기준 허위 여부만이 아니라 누가 언제 어떤 근거로 승인했는지까지 설명할 수 있어야 합니다.

04 기업실무

공시 전 내부통제 8가지를 구축하십시오

안전·법무·재무·ESG·인사·IT가 함께 검증하는 구조가 필요합니다.

책임

공시 총괄책임자와 항목별 데이터 오너 지정

정의

지표 정의·산식·기준기간·포함범위 통일

증빙

원천자료·사진·회의록·결재문서 연결

검증

인사·회계·산재·현장 자료 교차검증

승인

작성-검토-법무-경영진 승인 흐름

버전

수정이력·변경사유·승인자 보관

사고

사고조사와 공시자료의 표현·수치 대사

협력사

도급·협력업체 자료 기준과 책임 구분

05 최종 점검

외부 공개 전 10문항에 모두 답할 수 있습니까?

하나라도 “아니오”라면 공시문 작성보다 자료와 절차 보완이 먼저입니다.

- ☐ 공시대상 판단 근거가 문서화되어 있는가?
- ☐ 인원·재해·투자 수치를 부서 간 대사했는가?
- ☐ 협력업체 자료의 범위와 책임을 구분했는가?
- ☐ 수정·승인·법무검토 이력이 남아 있는가?
- ☐ 공개 후 질문과 정정에 대응할 책임자가 있는가?
- ☐ 5개 공시영역별 원자료가 지정되어 있는가?
- ☐ 미완료·지연 과제를 사실대로 구분했는가?
- ☐ 경영진이 핵심 수치와 위험을 사전 보고받았는가?
- ☐ 사고조사 기록과 공시 표현이 일치하는가?
- ☐ 최종 법령·지침과 회사 사실관계를 재확인했는가?

본 요약본은 일반 정보자료입니다. 개별 기업·사건의 법적 판단은 구체적 사실관계와 최종 법령·지침에 따라 달라질 수 있습니다.

후속 교육·진단 문의 동국대학교 경영전문대학원 안영찬 교수 | richahn85@gmail.com